علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد



SOLVED PAST PAPER 2022

1901

OBJECTIVES OF SHARI'AH

SOLVED BY

BH BALOCH

ucatepk.com

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

سطح: بی ایس		سمسٹر: بہار 2022
پرچہ: مقاصد شریعہ 1901		کل نمبر: 100
وقت: تین گھنٹے	کامیابی کے نمبر	50

نوٹ: پانچ سوالوں کے جوابات تحریر کریں۔

1	مقاصد شریعہ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔	20
2	امام شاطبی کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں۔	20
3	مکلف کے مقاصد کے ضمن میں امام شاطبی نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ تحریر کریں۔	20
4	مصلحت کی اقسام کی وضاحت کریں اور مصالح ضروریہ کی تفصیلات بیان کریں۔	20
5	شان رسالت میں گستاخی کا اطلاق کن کن امور پر ہو سکتا ہے؟ اور دین میں اس گستاخی کی سزا کیا ہے۔	20
6	اسلام کے احکامات کی رو سے پاکستان میں جہیز کے موجودہ نظام کا جائزہ لیں۔	20
7	مقاصد نکاح پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔	20
8	اسلام نے ملکیت کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ بحث کریں۔	20

www.edupk.com



سوال نمبر 1:

مقاصدِ شریعہ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب:

مقاصدِ شریعہ کا تعارف اور پس منظر:

اسلامی شریعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایسا ہمہ گیر نظامِ حیات ہے جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں۔ شریعت کے احکام کا ظاہری پہلو دیکھنے پر یہ مختلف عبادات، لین دین، معاشرتی قوانین، سزائیں اور اخلاقی احکام پر مشتمل نظر آتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک بنیادی حکمت اور فلسفہ کارفرما ہوتا ہے جسے "مقاصدِ شریعہ "کہا جاتا ہے۔

یہ مقاصد دراصل وہ حکمتیں ہیں جو شریعت کے ہر حکم میں موجود ہیں اور جن کا مقصد انسانیت کو امن، عدل، رحمت اور فلاح کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔

لغوی و اصطلاحی تعریف:

- **لغوی معنی:** "مقاصد "کا مطلب ہے اہداف یا غایات۔ "شریعہ "کا مطلب ہے وہ راستہ جو پانی تک لے جائے، اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد وہ الٰہی قوانین ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے۔
- **اصطلاحی معنی:** مقاصدِ شریعہ سے مراد شریعت کے وہ اصل مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے احکام دیے گئے ہیں، تاکہ انسانی زندگی میں خیر و بھلائی اور نقصان سے بچاؤ ممکن ہو۔

مقاصدِ شریعہ کی ضرورت:

شریعت کے مقاصد کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کہ:

1. **شریعت کی حکمت واضح ہو** — لوگ یہ نہ سمجھیں کہ احکام محض بوجھ ہیں بلکہ ان کے پیچھے آسانی اور رحمت ہے۔
2. **اجتہاد میں رہنمائی ملے** — نئے مسائل کو انہی مقاصد کی روشنی میں حل کیا جا سکے۔
3. **احکام کی درست تطبیق ہو** — بغیر مقصد سمجھے محض الفاظ پر عمل اکثر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
4. **دین میں توازن قائم رہے** — سختی اور نرمی کا درست امتزاج پیدا ہو۔

قرآنی دلائل:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مقاصد کو متعدد مقامات پر واضح فرمایا:

1. **"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "**(البقرۃ: 185)

   ترجمہ: "اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔"
2. **"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "**(الانبیاء: 107)

   ترجمہ: "اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"
3. **"وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً "**(بنی اسرائیل: 34) — یہ آیت شریعت کے مقصد "عدل اور دیانت "کو ظاہر کرتی ہے۔

احادیث سے دلائل:

- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **"لا ضرر ولا ضرار"** — "نہ خود نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ "(ابن ماجہ)۔ یہ شریعت کے مقصد "نقصان سے بچاؤ "کو ظاہر کرتی ہے۔
- آپ ﷺ نے فرمایا: **"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"** — "مجھے تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی اعلیٰ قدریں مکمل کروں " (مالک)۔

الضروریات الخمس — شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد:

علماء کے نزدیک شریعت کے بنیادی مقاصد پانچ بڑے شعبوں پر مشتمل ہیں:

1. دین کی حفاظت:

- مقصد: دین کو بگاڑ سے بچانا، اس کے احکام کو زندہ رکھنا، اور لوگوں کو صحیح عقیدہ پر قائم رکھنا۔
- ذرائع: عبادات کی فرضیت (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ)، ارتداد کی سزا، دینی تعلیم کا فروغ۔
- مثال: اذان، جمعہ، اور عیدین جیسے اجتماعی شعائر دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔

2. جان کی حفاظت:

- مقصد: ہر انسان کی جان کو غیر ضروری نقصان سے محفوظ رکھنا۔
- ذرائع: قتل ناحق کی ممانعت، قصاص کا قانون، خطرناک چیزوں سے بچاؤ کے احکام۔
- مثال: جہاد کا مقصد بھی انسانی جان کی حفاظت اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بلاوجہ خونریزی۔

3. عقل کی حفاظت:

- مقصد: انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت محفوظ رہے۔
- ذرائع: شراب اور تمام نشہ آور چیزوں کی حرمت، تعلیم کا فروغ، جہالت کا خاتمہ۔
- مثال: تعلیمی نظام قائم کرنا بھی عقل کی حفاظت کے مقاصد میں شامل ہے۔

4. نسل کی حفاظت:

- مقصد: خاندان اور نسل کو بگاڑ اور انتشار سے محفوظ رکھنا۔
- ذرائع: نکاح کا نظام، زنا کی ممانعت اور حد، نسب کے قوانین۔
- مثال: عدت کا قانون نسب کی حفاظت کے لیے ہے۔

5. مال کی حفاظت:

- مقصد: لوگوں کے مال کو چوری، دھوکہ اور بربادی سے بچانا۔
- ذرائع: چوری اور ڈکیتی کی سزا، سود کی حرمت، تجارت میں دیانت داری۔

- مثال: زکوٰۃ اور صدقہ مال کو پاکیزہ اور معاشرے کو خوشحال بناتے ہیں۔

ضروریات، حاجیات اور تحسینیات:

1. **ضروریات:** وہ امور جن کے بغیر زندگی اور دین کا نظام قائم نہیں رہتا۔
2. **حاجیات:** وہ امور جو زندگی میں سہولت فراہم کرتے ہیں اور سختی کو کم کرتے ہیں، جیسے سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت۔
3. **تحسینیات:** وہ امور جو زندگی کو بہتر اور مہذب بناتے ہیں، جیسے نظافت، اچھے اخلاق اور آداب۔

فقہی اور اجتہادی اہمیت:

- ائمہ مجتہدین نے ہمیشہ فتوے دیتے وقت ان مقاصد کو مد نظر رکھا۔
- بدلتے حالات میں بھی احکام کی اصل روح کو برقرار رکھنے کے لیے مقاصد شریعہ کو سمجھنا ضروری ہے۔
- مثال: اگر کوئی نئی ایجاد یا معاشرتی تبدیلی سامنے آئے تو دیکھا جائے گا کہ یہ دین، جان، عقل، نسل یا مال کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اور اسی حساب سے اس کا شرعی حکم طے ہو گا۔

عملی زندگی میں اطلاق:

- عدل و انصاف پر مبنی عدالتی نظام۔
- سود سے پاک معیشت۔
- تعلیم عام کرنا تاکہ عقل محفوظ رہے۔
- خاندان کے ادارے کو مضبوط بنانا۔
- عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مضبوط قانون نافذ کرنا۔

سوال نمبر2:
امام شاطبیؒ کے حالاتِ زندگی پر نوٹ لکھیں۔

جواب:

تعارف:

امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ اللخمی الغرناطی الشاطبیؒ اسلامی تاریخ کی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے دین کی علمی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ آپ کی شہرت کا سب سے بڑا سبب اصولِ فقہ کے میدان میں آپ کی گراں قدر خدمات اور بالخصوص "مقاصدِ شریعہ" کے اصول کو ایک منظم علمی شکل میں پیش کرنا ہے۔ آپ کی فکر کا مرکز یہ تھا کہ شریعتِ اسلامی کا ہر حکم ایک خاص مقصد اور حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کو سمجھے بغیر دین پر صحیح عمل ممکن نہیں۔ آپ کی کتاب "الموافقات" آج بھی اسلامی علوم میں ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور دنیا کے مختلف علمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کی علمی بصیرت، تقویٰ اور اخلاص نے آپ کو ایک ایسا مقام دیا کہ بعد کے بڑے بڑے علماء نے بھی آپ کے افکار سے استفادہ کیا۔

پیدائش اور خاندانی پس منظر:

امام شاطبیؒ کی پیدائش آٹھویں صدی ہجری کے اوائل میں تقریباً 730 ہجری میں اندلس کے شہر غرناطہ میں ہوئی۔ آپ کے خاندان کا اصل تعلق "شاطبہ" نامی شہر سے تھا جو علم و ادب کا مرکز تھا۔ اسی نسبت سے آپ کو "شاطبی" کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق بنو لخم قبیلے سے تھا جو ایک عرب نژاد قبیلہ ہے اور علمی و دینی خدمات کے لیے مشہور تھا۔ آپ کا گھرانہ نہ صرف دین داری اور شریعت پسندی میں ممتاز تھا بلکہ علمی مجالس اور علماء کی صحبت کا بھی شوقین تھا۔ یہی ماحول آپ کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہا۔

ابتدائی تعلیم اور تربیت:

امام شاطبیؒ نے اپنی ابتدائی تعلیم غرناطہ ہی میں حاصل کی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو حفظ کیا اور تجوید کے ساتھ قراءت کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے عربی زبان کے علوم جیسے نحو، صرف، لغت اور بلاغت میں مہارت حاصل کی۔ پھر تفسیر، حدیث، فقہ اور اصولِ فقہ جیسے علوم کی طرف توجہ دی۔ آپ کا علمی سفر اس وقت کے علمی ماحول سے بھی متاثر تھا کیونکہ اندلس اس دور میں علم و فن کا گڑھ تھا۔ مختلف مکاتبِ فکر کے علماء یہاں موجود تھے اور علمی مباحث کا ایک زبردست سلسلہ جاری تھا۔ آپ نے نہ صرف مقامی علماء سے بلکہ دور دراز سے آنے والے اہلِ علم سے بھی استفادہ کیا۔

اساتذہ کرام:

امام شاطبیؒ کے اساتذہ میں کئی بڑے نام شامل ہیں جنہوں نے آپ کی علمی شخصیت کو نکھارنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔

- امام ابو عبد اللہ محمد بن الفخار البلنسی: جن سے آپ نے فقہ اور اصولِ فقہ کی باریکیاں سیکھیں۔
- امام ابو عبد اللہ المقری: جنہوں نے آپ کو قراءت اور حدیث میں کمال عطا کیا۔
- امام ابو جعفر احمد بن زکریا: عربی لغت و ادب کے جید عالم جنہوں نے آپ کو زبان کی گہرائی اور باریکیوں سے روشناس کرایا۔
- امام ابو القاسم الشاطبی: جن سے آپ نے قراءت اور تجوید میں اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل کی۔

یہ تمام اساتذہ اپنے اپنے شعبوں کے ماہر تھے اور ان سب کی تعلیمات نے امام شاطبیؒ کے علمی افق کو وسیع کیا۔

علمی مقام اور خدمات:

امام شاطبیؒ نے اپنی علمی زندگی میں کئی شعبوں میں خدمات انجام دیں لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ "مقاصدِ شریعہ "کو ایک منظم اور مستقل فن کی حیثیت دینا ہے۔ اس سے پہلے فقہاء کی تحریروں میں شریعت کے مقاصد کا ذکر تو موجود تھا مگر منتشر انداز میں۔ آپ نے انہیں جمع کر کے ایک مکمل اصولی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ آپ کی مشہور کتاب "الموافقات "اسی موضوع پر ایک جامع اور گہری تحقیق ہے، جس میں آپ نے شریعت کے بنیادی مقاصد جیسے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کی وضاحت کی اور ان کے عملی اطلاق کے اصول وضع کیے۔

اس کے علاوہ آپ کی کتاب "الاعتصام "بدعت اور سنت کے موضوع پر لکھی گئی ایک اہم تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے بدعت کی اقسام، اس کے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے بیان کیے اور ساتھ ہی سنت کی پیروی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

اہم تصانیف:

1. **الموافقات فی اصول الشریعہ**: اصولِ فقہ اور مقاصدِ شریعہ پر ایک بے مثال علمی تصنیف، جو آج بھی اسلامی قانون کے طلبہ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔
2. **الاعتصام**: بدعت اور سنت کے موضوع پر ایک علمی و تحقیقی شاہکار۔
3. دیگر رسائل: فقہ، نحو اور عربی ادب سے متعلق چھوٹے رسائل اور علمی نوٹس۔

افکار و نظریات:

امام شاطبیؒ کے نزدیک شریعت کے ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہے اور اس کو سمجھے بغیر احکام پر صحیح عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے نظریات میں دین میں آسانی پیدا کرنا، بدعت سے بچنا، اور سنت کی مکمل پیروی بنیادی اصول تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ علم کا مقصد صرف یاد کرنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا اور معاشرے میں اس کے مطابق اصلاح لانا ہے۔

شخصیت اور اخلاق:

امام شاطبیؒ کا ذاتی مزاج نہایت سادہ اور متواضع تھا۔ آپ دنیاوی نمود و نمائش سے دور رہتے اور اپنا زیادہ وقت علم سیکھنے اور سکھانے میں گزارتے۔ طلبہ

کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتے۔ علمی مباحث میں ہمیشہ دلیل کو ترجیح دیتے اور مخالف کی رائے کو تحمل سے سنتے۔ آپ کی زندگی زہد و تقویٰ اور خلوص کا نمونہ تھی۔

وفات اور اثرات:

امام شاطبیؒ کا انتقال 790 ہجری میں ہوا اور آپ کو غرناطہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بعد آپ کی تصانیف اور افکار نے فقہ اور اصولِ فقہ میں ایک مستقل علمی روایت قائم کی۔ آج بھی آپ کی "الموافقات "اور "الاعتصام "دنیا بھر کے مدارس، جامعات اور تحقیقی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں اور جدید فقہی مسائل کے حل میں آپ کے نظریات سے رہنمائی لی جاتی ہے۔

سوال نمبر 3:

مکلف کے مقاصد کے ضمن میں امام شاطبیؒ نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ تحریر کریں۔

جواب:

تعارف:

امام شاطبیؒ نے اپنی مشہور کتاب *الموافقات* میں "مکلف کے مقاصد" کے موضوع پر نہایت جامع اور گہری بحث کی ہے۔ "مکلف" سے مراد وہ شخص ہے جس پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں اور جو عقل و شعور رکھتا ہو، یعنی بالغ، عاقل اور ہوش مند مسلمان۔ امام شاطبیؒ نے وضاحت کی کہ شریعت کے تمام احکام دراصل انسان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان کا مقصد زندگی کے مختلف پہلوؤں میں عدل، توازن اور فلاح کو یقینی بنانا ہے۔ ان کے نزدیک مکلف کے مقاصد کی وضاحت کے بغیر شریعت کے احکام کی حکمت اور فلسفہ مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔

مکلف کے مقاصد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم:

لغوی اعتبار سے "مقاصد" کا مطلب ہے ارادے، اہداف یا غایات، اور "مکلف" کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانے والا شخص۔ شریعت کی اصطلاح میں "مکلف کے مقاصد" سے مراد وہ بنیادی اہداف اور غایات ہیں جو شریعت مکلف کے لیے مقرر کرتی ہے تاکہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال سکے۔

امام شاطبیؒ کا نقطہ نظر:

امام شاطبیؒ کے مطابق شریعت کے تمام احکام تین بنیادی درجوں پر مشتمل ہیں:

1. **ضروریات**
2. **حاجیات**
3. **تحسینیات**

یہ تینوں درجے مکلف کے لیے شریعت کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں اور ان کے بغیر انسانی زندگی کا نظام بگڑ جاتا ہے۔

ضروریات:

یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور دین و دنیا دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ امام شاطبیؒ کے مطابق ضروریات میں پانچ بنیادی مقاصد شامل ہیں:

1. **دین کی حفاظت:** شریعت نے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایمان، عبادات، دعوت اور جہاد کے احکام دیے ہیں۔ کفر اور ارتداد کی ممانعت بھی اسی مقصد کے تحت ہے۔
2. **جان کی حفاظت:** قتل و خونریزی کی حرمت، قصاص اور دیت کے احکام، اور جان بچانے کے لیے غذائی و طبی ضروریات کا حصول اسی مقصد کو پورا کرتا ہے۔
3. **عقل کی حفاظت:** نشہ آور اشیاء کی حرمت، تعلیم و تربیت کی ترغیب، اور غلط افکار سے بچاؤ کے احکام عقل کے تحفظ کے لیے ہیں۔
4. **نسل کی حفاظت:** نکاح کا حکم، زنا کی حرمت اور نسب کے تحفظ کے احکام نسل کی بقا کے لیے ہیں۔
5. **مال کی حفاظت:** چوری، ڈاکا اور خیانت کی ممانعت، تجارت و معیشت کے احکام، اور زکوٰۃ و صدقات کا نظام مال کی حفاظت اور معاشی عدل کے لیے ہیں۔

حاجیات:

یہ وہ مقاصد ہیں جو ضروریات کے درجے میں تو نہیں آتے لیکن ان کی موجودگی زندگی کو آسان اور سہل بنا دیتی ہے۔ ان کے بغیر زندگی میں تنگی اور دشواری پیدا ہوتی ہے، اگرچہ مکمل تباہی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر سفر میں نماز قصر کرنا، روزے میں بیماری یا سفر کی حالت میں رعایت دینا، خرید و فروخت میں سہولت کے اصول، اور قرض کے احکام حاجیات میں شامل ہیں۔

تحسینیات:

یہ وہ مقاصد ہیں جن کا تعلق زندگی کو خوبصورت، بااخلاق اور مہذب بنانے سے ہے۔ ان کے ذریعے انسان کا کردار بلند اور معاشرت بہتر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لباس میں ستر پوشی اور خوبصورتی، کھانے پینے میں آداب، معاملات میں حسن اخلاق، صفائی ستھرائی، اور فنون و مہارت کا فروغ تحسینیات میں شامل ہیں۔

مکلف کے مقاصد کی ترتیب اور ہم آہنگی:

امام شاطبیؒ کے نزدیک شریعت میں یہ تینوں درجے ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ضروریات بنیادی ستون ہیں، حاجیات ان کے گرد سہولت کا دائرہ بناتے ہیں، اور تحسینیات ان میں حسن و جمال پیدا کرتے ہیں۔ اگر ضروریات ختم ہو جائیں تو حاجیات اور تحسینیات کا وجود بے معنی ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر حاجیات اور تحسینیات نظرانداز ہو جائیں تو زندگی میں سختی اور بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔

عملی اثرات:

امام شاطبیؒ کی یہ بحث صرف نظری نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قانون سازی، اجتہاد، اور فقہی فیصلوں میں مکلف کے مقاصد کو مدنظر رکھنا ضروری ہے تاکہ شریعت کی اصل روح محفوظ رہے۔ اس اصول کے تحت جدید مسائل کا حل نکالتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا حکم ضروریات، حاجیات یا تحسینیات کے درجے میں آتا ہے، اور اس کے مطابق آسانی یا سختی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

نتیجہ عملی طور پر:

امام شاطبیؒ کے نزدیک مکلف کے مقاصد کو سمجھے بغیر نہ اجتہاد درست ہو سکتا ہے نہ شریعت کے احکام پر صحیح عمل۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی تصانیف میں بار بار اس اصول پر زور دیا اور واضح کیا کہ شریعت انسان کے لیے رحمت ہے اور اس کے تمام مقاصد اسی فلاح اور بھلائی کے لیے ہیں۔

سوال نمبر4:

مصلحت کی اقسام کی وضاحت کریں اور مصالحِ ضروریہ کی تفصیلات بیان کریں۔

جواب:

مصلحت کا تعارف:

لغوی اعتبار سے "مصلحت "کا مطلب ہے نفع، بھلائی یا فائدہ۔ شریعت کی اصطلاح میں مصلحت سے مراد وہ بھلائی یا منفعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہو اور جو انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح کا ذریعہ ہو۔ شریعت کا بنیادی مقصد انسان کے لیے خیر کے دروازے کھولنا اور ضرر و فساد کے اسباب کو ختم کرنا ہے۔ امام شاطبیؒ اور دیگر اصولیین کے نزدیک شریعت کے تمام احکام کا مقصد یا تو کسی فائدے کا حصول ہے یا کسی نقصان کا ازالہ۔

مصلحت کی اقسام:

امام شاطبیؒ نے مصلحت کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے

1. مصالحِ ضروریہ: یہ وہ مصالح ہیں جو انسان اور معاشرے کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان کے بغیر نہ دین باقی رہ سکتا ہے اور نہ دنیا کا نظام درست رہ سکتا ہے۔

2. مصالحِ حاجیہ: یہ وہ مصالح ہیں جو زندگی کو آسان اور سہل بناتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو زندگی میں مشکلات اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ کلی تباہی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر سفر میں نماز قصر کرنا اور روزے میں بیمار یا مسافر کے لیے رخصت۔

3. مصالحِ تحسینیہ: یہ وہ مصالح ہیں جو زندگی کو خوشنما اور مہذب بناتے ہیں۔ ان کا تعلق آداب، اخلاق اور معاشرتی حسن سے ہے۔ جیسے ستر پوشی، صفائی اور خوش اخلاقی۔

مصالحِ ضروریہ کی تفصیل:

مصالحِ ضروریہ کو شریعت نے پانچ بنیادی اصولوں میں بیان کیا ہے جنہیں ضروریاتِ خمسہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت۔

1. دین کی حفاظت:

دین کی حفاظت شریعت کا سب سے پہلا اور اہم مقصد ہے۔ اس مقصد کے دو بنیادی پہلو ہیں

(الف) ایجابی پہلو: اس میں دین کو قائم کرنا، اس کی تعلیم و تربیت دینا، اس کے احکام پر عمل کرنا اور دین کو پھیلانا شامل ہے۔ ایمان لانا، عبادات ادا کرنا، اور دین کے غلبے کی کوشش اسی پہلو کا حصہ ہیں۔

(ب) دفاعی پہلو: اس میں دین کو مٹانے یا بگاڑنے کی ہر کوشش کا مقابلہ کرنا، بدعات اور ارتداد سے روکنا اور دین کے دفاع کے لیے جائز اقدامات کرنا شامل ہے۔ اس میں جہاد، باطل نظریات کا رد اور فتنہ و فساد کا خاتمہ شامل ہے۔

قرآنی دلیل: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (الأنفال: 39)

ترجمہ: "اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔"

2. جان کی حفاظت:

انسانی جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کا ناحق قتل سنگین گناہ ہے۔ شریعت نے قتل کو حرام قرار دیا اور قصاص اور دیت کے ذریعے جان کے تحفظ کو یقینی بنایا۔

قرآنی دلیل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الأنعام: 151)

ترجمہ: "اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔"

3. عقل کی حفاظت:

عقل وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے انسان حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ شریعت نے عقل کو محفوظ رکھنے کے لیے نشہ آور اشیاء کو حرام کیا تاکہ انسان کی سوچ و فہم سلامت رہے۔

قرآنی دلیل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدۃ: 90)

ترجمہ: "اے ایمان والو! شراب، جوا، بت اور فال کے تیر تو ناپاک شیطانی کام ہیں، پس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔"

4. نسل کی حفاظت:

نسل کا تحفظ معاشرتی پاکیزگی اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ شریعت نے نکاح کو مشروع کیا اور زنا کو سختی سے حرام قرار دیا تاکہ نسل انسانی عفت و پاکیزگی کے ساتھ قائم رہے۔

قرآنی دلیل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: 32)

ترجمہ: "اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔"

5. مال کی حفاظت:

مال انسان کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ شریعت نے چوری، خیانت اور ناحق مال کھانے کو حرام قرار دیا اور حلال تجارت کی اجازت دی۔

قرآنی دلیل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء: 29)

ترجمہ: "اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضا مندی سے تجارت ہو۔"

یہ پانچوں بنیادی مقاصد شریعت کے نظام کا مرکز ہیں۔ امام شاطبیؒ کے نزدیک شریعت کے تمام احکام براہِ راست یا بالواسطہ ان ہی مقاصد کے حصول اور ان کے تحفظ کے لیے ہیں، اور ان میں کمی یا کوتاہی معاشرتی بگاڑ اور دینی نقصان کا باعث بنتی ہے۔

سوال نمبر 5:

شان رسالت میں گستاخی کا اطلاق کن کن امور پر ہو سکتا ہے؟ اور دین میں اس گستاخی کی سزا کیا ہے؟

جواب:

شانِ رسالت میں گستاخی کا مفہوم اور دائرہ کار:

اسلامی شریعت میں "گستاخی"، "بے حرمتی" اور "کفر گوئی" ایسی اصطلاحات ہیں جن کا اطلاق خاص اعمال، کلمات یا تحریرات پر ہوتا ہے۔ یہ وہ افعال اور اقوال ہیں جو براہِ راست یا بالواسطہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس، آپ کے منصبِ نبوت، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی حرمت کو مجروح کرتے ہیں۔ اسلام میں نبی کریم ﷺ کی عزت اور حرمت سب سے اعلیٰ و ارفع مقام رکھتی ہے، اس لیے آپ ﷺ کی کسی بھی درجے میں توہین یا اہانت ناقابلِ برداشت اور ایمان کے منافی ہے۔

گستاخی رسالت کے مشتملات:

فاعل کے مطابق گستاخی رسالت کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے کوئی ایک یا ان میں سے سب کے سب اگر پائے جائیں تو یہ جرم "گستاخی" کہلائے گا۔ ان میں شامل ہیں

1. **گالی دینا یا بے عزتی کرنا:**
   رسول اللہ ﷺ کو تحریر یا زبان کے ذریعے گالی دینا یا آپ کی توہین کرنا۔
2. **تحقیری یا ذلت آمیز کلمات:**
   آپ ﷺ یا آپ کے اہل بیت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تحقیر یا ذلت کا اظہار کریں۔
3. **وقار و عزت پر حملہ:**
   آپ ﷺ کے وقار، عزت اور مقامِ نبوت پر براہِ راست یا بد زبانی کے ذریعے حملہ کرنا۔
4. **بدنامی اور منفی رویہ:**
   آپ ﷺ کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یا جب آپ کا نام آئے تو برا منہ بنانا یا چہرے کے تاثرات سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔
5. **عداوت یا نفرت کا اظہار:**
   آپ ﷺ، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرامؓ اور عام مسلمانوں کے لیے عداوت یا نفرت کا اظہار کرنا۔
6. **الزام اور تہمت:**
   آپ ﷺ یا آپ کے اہل بیت پر کوئی جھوٹا الزام یا تہمت لگانا، یا ان کے بارے میں منفی خبریں پھیلانا۔

7. **رسوائی:**

آپ ﷺ کو کسی بھی طرح رسوا کرنے کی کوشش کرنا۔

8. **دائرہ اختیار یا فیصلے کا انکار:**

آپ ﷺ کے دائرہ اختیار یا فیصلے کو نہ ماننا، یا اس میں بغاوت کرنا۔

9. **سنت نبویہ سے انکار:**

آپ ﷺ کی سنت کو ماننے سے انکار کرنا اور اس کا مذاق اڑانا۔

10. **حقوق اللہ اور حقوق الرسول سے انکار:**

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے مقرر کردہ حقوق کو رد کرنا یا ان سے بغاوت کرنا۔

یہ تمام امور ''شانِ رسالت میں گستاخی ''کے دائرے میں آتے ہیں، خواہ یہ براہِ راست ہوں یا بالواسطہ، ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔

گستاخی کی شرعی حیثیت اور جرم کی سنگینی:

اسلام کی امتیازی شان اور اس کی حقانیت کا مرکز و محور رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ آپ ﷺ ہی ایمان اور دین کا معیار ہیں۔ اس لیے آپ کی ذات مبارکہ میں کسی قسم کی ادنیٰ سی گستاخی یا توہین — چاہے وہ براہِ راست ہو یا بالواسطہ — ایمان کی نفی اور کفر و ارتداد سے بھی بڑھ کر دین کے خلاف کھلی بغاوت شمار ہوتی ہے۔

قرآنی دلیل:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (الاحزاب: 57)

ترجمہ: ''بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔''

یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اذیت دینا یا توہین کرنا اللہ کی لعنت اور آخرت کے رسوا کن عذاب کا سبب ہے۔

حدیث کی دلیل:

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ''جو شخص کسی نبی کو گالی دے یا اس کی توہین کرے اسے قتل کر دو۔ ''یہ حکم اس جرم کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔

گستاخی کی سزا:

فائل کے مطابق شانِ رسالت میں گستاخی کرنے والے کے لیے دو طرح کی سزائیں ہیں

1. **معنوی سزا:**

حبطِ اعمال (نیکیاں ضائع ہونا)، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور آخرت کا رسوا کن عذاب۔

2. **مادی سزا:**

دنیا میں اس جرم کی مقررہ سزا **قتل** ہے۔ یہ سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ دین کے اس بنیادی رکن — حرمتِ رسالت — کی حفاظت ہر حال میں ہو سکے۔

فقہی موقف:

فقہائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخِ رسول واجب القتل ہے۔

- اگر گستاخ مسلمان ہے تو توبہ کے باوجود اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ جرم حقوق اللہ اور حقوق الرسول دونوں کے خلاف ہے۔
- اگر گستاخ غیر مسلم ذمی ہے تو اس کا عہد و معاہدہ ختم ہو جاتا ہے اور اسے قتل کیا جائے گا۔

حکمت:

یہ سخت سزا اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں نبی اکرم ﷺ کی حرمت اور تقدیس قائم رہے، اور ایمان کی اساس کو کسی بھی حملے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اگر اس جرم کو معمولی سمجھا جائے تو ایمان، دین اور امت کا اتحاد خطرے میں پڑ جائے گا۔

سوال نمبر6:

اسلام کے احکامات کی رو سے پاکستان میں جہیز کے موجودہ نظام کا جائزہ لیں۔

جواب:

تعارف:

جہیز ایک ایسا معاشرتی رواج ہے جو بظاہر شادی کے موقع پر دلہن کو سامان اور تحائف دینے کے نام سے کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک سماجی بوجھ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان میں یہ رواج اس قدر پھیل چکا ہے کہ اکثر خاندان اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے برسوں تک قرضوں اور معاشی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسلام نے نکاح کو آسان بنانے اور شادی کے معاملات میں سادگی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں جہیز کا موجودہ نظام ان اسلامی اصولوں سے متصادم ہو چکا ہے۔

جہیز کا اسلامی تصور:

اسلام میں دلہن کو دیا جانے والا ضروری حق مہر ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں شادی کے موقع پر جہیز دینے کی کوئی شرعی پابندی یا فرضیت موجود نہیں۔ ہاں، اگر والدین اپنی خوشی سے بیٹی کو کچھ تحائف دیں تو یہ جائز ہے، بشرطیکہ اس میں اسراف اور ریا نہ ہو اور اسے معاشرتی جبر کی صورت اختیار نہ کرے۔

قرآنی دلیل:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء: 4)

ترجمہ: "اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔"

اس آیت میں مہر کی ادائیگی کا حکم ہے، جہیز کا کوئی ذکر نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اصل ذمہ داری مہر ہے، نہ کہ دلہن کے گھر والوں کا سامان دینا۔

حدیث کی دلیل:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔" (ابوداؤد)

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شادی میں سادگی اور کم خرچ اسلام کا اصول ہے، جب کہ جہیز کا موجودہ نظام اس کے برعکس فضول خرچی اور دکھاوے کا سبب بن گیا ہے۔

پاکستان میں جہیز کا موجودہ نظام:

پاکستانی معاشرے میں جہیز کا رواج بگاڑ کی کئی صورتیں اختیار کر چکا ہے:

- دلہن کے گھر والوں پر مہنگے سامان، فرنیچر، برقی آلات، گاڑی اور دیگر اشیاء فراہم کرنے کا دباؤ۔
- جہیز کی فہرستیں پہلے سے طے کر کے شادی کی شرط بنانا۔
- لڑکی کی عزت اور رشتہ جہیز کی مقدار سے مشروط کر دینا۔
- متوسط اور غریب گھرانوں میں قرض لے کر یا جمع پونجی ختم کر کے جہیز دینا، جس سے معاشی تباہی۔

اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ:

فائل کے مطابق موجودہ جہیز کا نظام کئی پہلوؤں سے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے:

1. **اسراف اور تبذیر:**

قرآن میں فضول خرچی کرنے والوں کو "شیطان کے بھائی" کہا گیا ہے۔ جہیز میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف میں آتا ہے۔

2. **ریا اور دکھاوا:**

شادی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ قیمتی سامان دے کر برادری میں اپنی شان ظاہر کرنا ریاکاری ہے، جو سخت گناہ ہے۔

3. **سماجی ناانصافی:**

جہیز کا دباؤ غریب گھرانوں کی بیٹیوں کی شادی میں تاخیر اور معاشرتی تفریق کا سبب بنتا ہے، جو اسلام کے عدل و مساوات کے اصول کے منافی ہے۔

4. **شرعی ذمہ داری کا الٹ جانا:**

اسلام میں شوہر پر بیوی کے نان و نفقہ اور مہر کی ذمہ داری ہے، مگر جہیز کے رواج نے یہ بوجھ لڑکی کے والدین پر ڈال دیا ہے، جو شرعاً درست نہیں۔

اصلاح کے لیے تجاویز:

- جہیز کو شادی کی شرط نہ بنایا جائے۔
- قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ نکاح میں سادگی آئے۔
- مہر کو اہمیت دی جائے اور جہیز کی نمائش سے بچا جائے۔
- معاشرتی بیداری مہمات چلائی جائیں تاکہ لوگ اس بوجھ سے آزاد ہوں۔

پاکستان میں جہیز کا موجودہ نظام اسلامی احکامات کے بالکل برعکس اور معاشرتی بگاڑ کا سبب ہے۔ اسلام نے شادی کو آسان اور خرچ کو کم رکھنے کی تعلیم دی ہے، جبکہ موجودہ نظام میں دکھاوا، اسراف اور ظلم عام ہے۔ اس رواج کو ختم کر کے سادگی کو فروغ دینا ہی حقیقی اسلامی معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔

سوال نمبر 7:
مقاصد نکاح پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں

جواب:

تعارف:

نکاح اسلام میں ایک مقدس اور فطری معاہدہ ہے جو مرد و عورت کے درمیان نہ صرف جسمانی و جذباتی رفاقت کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرتی استحکام اور دینی فلاح کا اہم سبب بھی ہے۔ قرآن و سنت میں نکاح کو محض جنسی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک عبادت اور تقویٰ کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، نسل انسانی کا تسلسل قائم رہتا ہے اور معاشرے میں پاکیزگی و عفت کا فروغ ہوتا ہے۔ نکاح کے متعدد مقاصد ہیں جن کی وضاحت اسلام نے واضح تعلیمات کے ذریعے کی ہے۔

قرآنی بنیاد:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: 21)

ترجمہ: "اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔"

یہ آیت نکاح کے بنیادی مقصد — سکون، محبت اور رحمت — کو واضح کرتی ہے۔

حدیث کی دلیل:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے نوجوانو! تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔" (بخاری و مسلم)

یہ حدیث نکاح کے ذریعے عفت و پاکدامنی کے تحفظ پر زور دیتی ہے۔

نکاح کے بنیادی مقاصد:

1. عفت و پاکدامنی کا تحفظ:

نکاح انسان کی فطری خواہشات کو جائز اور پاکیزہ راستے پر پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بغیر نکاح کے انسان فحاشی، زنا اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ نکاح ان خواہشات کو شرعی دائرے میں رکھ کر معاشرے کو بے راہ روی سے بچاتا ہے۔

2. نسل انسانی کا تسلسل:

اسلام میں نسل کو محفوظ رکھنا اور اس کا پاکیزہ تسلسل قائم رکھنا مقاصدِ شریعت میں شامل ہے۔ نکاح کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے جو والدین کی دینی و اخلاقی تعلیمات کے سائے میں پروان چڑھتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ (النحل: 72) — "اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں اور تمہیں بیویوں سے بیٹے اور پوتے دیے۔"

3. سکون و اطمینان کا حصول:

نکاح کے ذریعے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت، سکون اور جذباتی سہارا بنتے ہیں۔ گھریلو سکون معاشرتی استحکام کا بنیادی ذریعہ ہے۔

4. محبت و رحمت کا فروغ:

جیسا کہ سورۃ الروم کی آیت میں ذکر ہوا، نکاح مرد و عورت کے دلوں میں باہمی محبت اور رحمت پیدا کرتا ہے، جو خاندان کی مضبوطی اور بچوں کی بہتر تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔

5. معاشرتی استحکام:

نکاح مرد و عورت کے تعلق کو قانونی و اخلاقی دائرے میں رکھتا ہے، جس سے خاندان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے میں بگاڑ اور بے راہ روی کم ہوتی ہے۔

6. دینی و اخلاقی تربیت:

نکاح کے ذریعے والدین اپنی اولاد کو دین کی تعلیم اور اخلاقی اقدار سکھاتے ہیں۔ اس طرح نسل در نسل دین کا پیغام اور معاشرتی اقدار منتقل ہوتی ہیں۔

7. حقوق و ذمہ داریوں کا تعین:

نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں میاں بیوی کے حقوق و فرائض طے ہوتے ہیں۔ شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ اور مہر کی ذمہ داری، اور بیوی پر شوہر کی اطاعت و خیر خواہی لازم ہوتی ہے۔

پاکستان کے موجودہ حالات میں نکاح کے مقاصد:

ہمارے معاشرے میں نکاح کے مقاصد کو اکثر نظر انداز کر کے اسے دکھاوا، اسراف اور معاشرتی رسم و رواج کا شکار بنا دیا گیا ہے۔ جہیز، فضول خرچی اور غیر شرعی رسومات نکاح کے اصل مقاصد سے انحراف کا سبب ہیں۔ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے بیان کردہ مقاصد کو عام کیا جائے اور نکاح کو سادہ، پاکیزہ اور بابرکت بنایا جائے۔

نکاح کے مقاصد محض ایک مرد و عورت کے ملاپ تک محدود نہیں، بلکہ یہ عفت، سکون، محبت، نسل انسانی کا تحفظ اور معاشرتی استحکام جیسے عظیم

مقاصد کا ضامن ہے۔ اسلام نے نکاح کو عبادت اور سنت قرار دے کر اسے زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہے۔ ان مقاصد پر عمل کر کے ہم ایک خوشحال، پاکیزہ اور مضبوط معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔

سوال نمبر 8:

اسلام نے ملکیت کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ بحث کریں

جواب:

تعارف:

اسلام میں ملکیت کا تصور محض ذاتی تصرف تک محدود نہیں بلکہ ایک وسیع اور جامع نظام کے تحت قائم ہے جس میں فرد، معاشرہ اور ریاست کے حقوق و فرائض کا توازن قائم رکھا گیا ہے۔ اسلام نے ملکیت کو فطری حق تسلیم کیا لیکن اس پر اخلاقی، قانونی اور شرعی حدود مقرر کیں تاکہ یہ حق کسی ظلم، استحصال یا معاشرتی نقصان کا سبب نہ بنے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ملکیت کا مقصد صرف ذاتی منفعت نہیں بلکہ اجتماعی فلاح، عدل اور انصاف کا قیام ہے۔

ملکیت کی بنیادی حقیقت:

اسلام کے نزدیک حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو زمین اور اس کے وسائل پر مکمل خودمختاری حاصل نہیں بلکہ وہ محض ایک امین اور خلیفہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے:

﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور: 33)

ترجمہ: "اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔"

یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اصل ملکیت اللہ کی ہے اور انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کی عطا اور امانت ہے۔

ملکیت کا اسلامی تصور — اہم نکات:

1. اللہ کی حاکمیت اور انسان کی امانت داری:

اسلام میں زمین و آسمان اور ان کے تمام وسائل کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ انسان کو ان وسائل کے استعمال کا حق دیا گیا ہے مگر اس حق کے ساتھ جواب دہی بھی لازم ہے۔

2. جائز ذرائع سے حصولِ ملکیت:

اسلام صرف انہی ذرائع سے ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے جو حلال ہوں۔ چوری، رشوت، سود، دھوکہ، ناپ تول میں کمی اور غبن جیسے ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال حرام اور باطل ملکیت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرہ: 188) — "آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔"

3. انفاق فی سبیل اللہ اور سماجی ذمہ داری:

اسلام میں ملکیت کے ساتھ سماجی ذمہ داری بھی لازم ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور وراثت کے احکام اس بات کی ضمانت ہیں کہ دولت چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے بلکہ معاشرے میں تقسیم ہو۔

4. حدود و قیود:

ملکیت پر چند شرعی حدود مقرر ہیں:

- حرام کاموں میں مال کا استعمال ممنوع ہے۔
- دولت کے ارتکاز کو روکنے کے لیے وراثت اور صدقات کا نظام نافذ ہے۔
- معاشرتی نقصان دینے والی سرگرمیوں میں ملکیت کا استعمال ناجائز ہے۔

5. ریاست کا کردار:

اسلامی ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عوامی مفاد اور شریعت کے اصولوں کے تحت فرد کی ملکیت میں مداخلت کرے، مثلاً ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال ضبط کرنا، یا عوامی ضرورت کے لیے زمین خرید کر استعمال میں لانا۔

ملکیت کی اقسام (فاعل کے مطابق):

الف) ذاتی ملکیت:

وہ ملکیت جو فرد اپنی محنت، تجارت، وراثت یا دیگر جائز ذرائع سے حاصل کرے۔ اس میں فرد کو تصرف کا حق حاصل ہے مگر شرعی پابندیوں کے ساتھ۔

ب) اجتماعی ملکیت:

وہ وسائل جو پورے معاشرے کے لیے مشترکہ ہیں، جیسے پانی، جنگلات، چراگاہیں اور معدنیات۔ ان پر کسی فرد کی ذاتی اجارہ داری قائم نہیں کی جا سکتی۔

ج) ریاستی ملکیت:

ریاست کی ملکیت میں وہ وسائل اور اموال آتے ہیں جو عوامی مفاد کے لیے وقف ہوں یا جنہیں شریعت ریاست کے تصرف میں دے۔

اسلام میں ملکیت کے فوائد:

- معاشی استحکام اور فرد کو محنت پر آمادہ کرنا۔
- غربت میں کمی اور وسائل کی عادلانہ تقسیم۔

- معاشرتی تعاون اور فلاح و بہبود کا فروغ۔

موجودہ دور میں اطلاق:

پاکستان جیسے معاشروں میں اسلامی تصورِ ملکیت کا نفاذ اس بات کا متقاضی ہے کہ ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے، زکوٰۃ و عشر کے نظام کو مضبوط بنایا جائے اور دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے سے بچایا جائے۔

اسلام نے ملکیت کو انسان کا فطری حق قرار دیا مگر اس پر شرعی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں عائد کیں۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور انسان اس کا امین ہے۔ ملکیت کے ساتھ جواب دہی، عدل اور اجتماعی فلاح کا تصور اسلامی معاشی نظام کا بنیادی ستون ہے۔ اگر اس تصور پر عمل کیا جائے تو معاشرہ ظلم، استحصال اور معاشی ناہمواری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

کسی قسم کی رہنمائی کیلئے اس گروپ کو جوائن کریں

Group link https://chat.whatsapp.com/L2AtdklIFkzBJQUvTDrJsd

BH BALOCH